

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

COLARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/S LTDA, devidamente identificada nos autos, vem perante este juízo, por meio de procurador legalmente habilitado, interpor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da sentença (ID: 75264802), nos autos, narrando, em síntese, o seguinte.

Alega a embargante que a sentença embargada julgou procedente o pedido formulado na exordial, sendo, contudo, manifestamente omissa haja vista que o MM. Juízo não analisou o pedido de chamamento ao processo e denunciação à lide do Banco do Brasil feito pela requerida em tese de Contestação, ID 13381391, tópico III, devendo, portanto, ser sanada.

Era o que se tinha de relevante a relatar. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição de qualquer decisão judicial, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015, situações que a embargante não demonstrou, uma vez que a sentença foi bastante clara e bem fundamentada ao imputar a responsabilidade a parte ré/embargante.

Contudo, para fins de esclarecimento e evitar qualquer possibilidade de nulidade da decisão ora questionada, este juízo passa a análise do pedido de denunciação à lide.

Em sua contestação a parte ré requer a denunciação à lide do Banco do Brasil sob a alegação de que a instituição financeira havia aprovado a liberação do valor de R\$12.000,00(doze mil reais) para a continuidade e término da construção, sendo que por exigências do Corpo de Bombeiros, após o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria – RS, foi feita exigência de um espaço de 5 metros de largura na entrada do terreno para acesso do caminhão pipa, o que obrigou a construtora a adquirir mais um terreno contíguo para fazer face a essa exigência e, diante de nova avaliação contábil, mesmo após a aprovação de todas as etapas (contábil, jurídica, engenharia), o Banco veio a frustrar a liberação do Financiamento alegando “risco de crédito”.

Denota-se que a alegação da parte ré é destituída de qualquer fundamentação plausível, visto que tenta repassar a responsabilidade pelos danos ocorridos ao Banco do Brasil, sendo que era de sua incumbência verificar se o crédito pretendido seria aprovado frente ao banco antes de anunciar ou iniciar a construção do projeto imobiliário.

Antes de iniciar um projeto dessa magnitude, a construtora ou empreiteira ou incorporadora deve se certificar primeiramente se há crédito disponível junto a instituição financeira para a realização da obra, seja para o projeto já elaborado na planta, seja para eventuais imprevistos que surjam no decorrer da obra.

Portanto, é incabível trazer a instituição financeira ao processo para responder por um dano que não cometeu. A pretensão da parte ré/embargante somente postergaria o andamento processual e violaria os princípios da economia e celeridade processual.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os presentes embargos, entretanto nego provimento, mantendo na íntegra a sentença ora embargada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 12 de maio de 2023.

[ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS \[\]](#)

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém